

איסור הקמת אשרה ומצבה ומשפט עובד עבודה זרה

פרק טז, פסוקים כא-כב
פרק יז, פסוקים א-ז

איסור הקמת אשרה ומצבה ומשפט עובד עבודה זרה – שאלות

1. מדוע אוסרת התורה לטעת אשרה ולהקים מצבה?

2. "עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אֹו שְׁלֹשָׁה עֵדִים יוֹמֶת הַמֵּת" (פס' ו).

מדוע מוסיפה התורה "או שלושה עדים"? (ברור שאם ניתן

להרשיע על פי שני עדים, הרי שגם שלושה יספיקו).

3. "לֹא יוֹמֶת עַל פִּי עֵד אֶחָד" (פס' ו). מדוע לא ניתן לקבל עדות

על פי עד אחד?

4. "וְהִגֵּד לָךְ וְשִׁמְעָתָּ וְדַרְשִׁתָּ הֵיטֵב וְהִנֵּה אָמַת נָכוֹן הַדָּבָר" (פס' ד).

מאיזו מילה בפסוק ניתן ללמוד שצריך לחקור ולבדוק את

העדים בצורה מקיפה ויסודית בטרם מקבלים את עדותם?

***כמה חקירות יש לעשות על פי חז"ל?**

נקודות להדגשה

- "אשרה" היא אילן ועובדי אלילים נהגו לנטוע אותה בסמוך למזבחותיהם.
- "מצבה" היא אבן אחת (בשונה ממזבח שבנוי מכמה אבנים) ועובדי אלילים נהגו להקריב עליה את קרבנותיהם. אסור לטעת אשרה ולהקים מצבה, מכיוון שעובדי עבודה זרה נהגו לעשות זאת ועלינו להתרחק ממעשיהם.
- איסור עבודה זרה הוא מהחמורים ביותר ביהדות והעונש עליו הוא סקילה.
- למרות הרצון לבער את הרע (ובמיוחד ע"ז) יש להיזהר ולברר היטב לפני שמאשימים מישהו שפשע. לכן נדרשים לפחות שני עדים שראו את המעשה, עליהם למסור בדיוק את אותה עדות, וכמובן שיש לחקור אותם "היטב" (שבע פעמים לפי חז"ל) – כל זאת כדי שחלילה לא יואשם אדם חף מפשע.
- התורה מציינת "אוּ שְׁלָשָׁה עֵדִים" כדי ללמד שאם עדותו של אחד מתוך השלושה נמצאה פסולה כל העדות פסולה (ולא נגיד שנפסול אותו ונקבל את העדות של השניים האחרים).
- מובן שלא ניתן לקבל עדות על פי עד אחד, כי עד אחד אינו אמין, ייתכן שהוא משקר. ניתן לקבל עדות על פי שניים לפחות.

מדרג במערכת המשפט ומצוות לא תסור

פרק יז, פסוקים ח-יג

מדרג במערכת המשפט ומצוות לא תסור – שאלות

1. "כִּי יִפְּלֵא מִמֶּךָ דְּבַר לַמִּשְׁפָּט... " (ח). א. מה פירוש המילה "יפלא"?
ב. מה צריך לעשות שופט שאינו יודע כיצד לפסוק במשפט?
2. "אֶל הַשֹּׁפֵט אֲשֶׁר יִהְיֶה בִּימֵי הַהֵם" (פס' ט). א. מיהו השופט שעליו מדבר הפסוק? ב. מה לומד רש"י מהמילים "בימי ההם"?
3. מאילו מילים לומדים שגם אם השופט אינו מסכים עם פסיקת ראש הסנהדרין אסור לו להמרות את פיו?
4. מיהו "זקן ממרא"? ומה דינו של אדם זה?
5. "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (יא). א. איזו חובה נלמדת מפסוק זה? ב. מה מדייק רש"י מהמילים "ימין ושמאל"?

נקודות להדגשה

- כאשר נעלם מעיני השופט שיושב בעיר מערי המדינה דבר הלכה, עליו ללכת אל בית הדין הגדול (=הסנהדרין) בירושלים (שהיה סמוך לבית המקדש), כדי לברר כיצד עליו לנהוג. השופט מחויב לקבל את הכרעת ראש הסנהדרין – הוא השופט (בה"א הידיעה) "אשר יהיה בימים ההם".
- מהמילים "בימים ההם" מלמד רש"י שהחובה לציית לשופט (=ראש הסנהדרין) היא חובה מוחלטת. כלומר גם אם השופט נתפס בעיניו כנחות בהשוואה לשופטים שהיו בדורות שלפניו, עדיין חובה לשמוע בקולו.
- יש כאן מדרג: בתחתית נמצא בעל הדין/האדם שבא להיוועץ עם השופט, מעל נמצא השופט שיושב בעיר, ומעליו השופט העליון – ראש הסנהדרין.
- גם אם השופט אינו מסכים עם פסיקתו של ראש הסנהדרין הוא חייב לשמוע בקולו, כמו שנאמר בפסוק: "לא תסור...". אם המרה את פיו, הוא נקרא "זקן ממרא", ועונשו מיתה.
- מהפסוק "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" נלמדת החובה לשמוע בקול חכמים. רש"י מוסיף שגם במקרה קיצוני בו חכמים מורים הלכה אשר עומדת בניגוד, לכאורה, למראה העיניים – כגון על ימין שהוא שמאל – חובה לשמוע בקולם.

שאלה שהייתה במבחן ארצי

ראובן ושמעון פנו לבית הדין כדי שיפסוק בסכסוך כספי שהיה ביניהם.

הדיין בבית הדין פסק שראובן חייב לשלם לשמעון. ראובן טען שהדיין אינו גדול מספיק כדיינים בדורות הקודמים, לכן אינו חייב לשלם.

עיינו בפרק יז, פסוקים ח-יא והעתיקו מהפסוקים את המילים המוכיחות לפי רש"י שראובן טועה וחייב לציית לפסק הדין.

מצוות המלך

פרק יז, פסוקים יד-כ

מצוות המלך – שאלות

1. מהם שני התנאים לבחירת מלך? (פסוק טו)
2. ציינו שלוש מצוות לא תעשה החלות על המלך.
3. מה משותף לשלושת האיסורים שרשמתם בשאלה הקודמת?
4. ציינו באילו מצוות עשה מצווה המלך.
5. "וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר" (יח). א. כמה ספרי תורה צריך המלך לכתוב? ב. היכן עליו להניחם? (ראו ברש"י)
6. מה יהיה שכרו של מלך שיקיים את מצוות ה'? ציינו 2 דברים.

נקודות להדגשה

- שני התנאים לבחירת מלך:

שלא יהיה נוכרי ושה' יבחר אותו (כמו למשל אצל שאול ודוד).

- מצוות לא תעשה החלות על המלך:

א. "לא ירבה לו סוסים". **הטעם:** כדי שלא ישיב את העם למצרים להרבות סוסים (הסוסים גדלים במצרים ומשם הם נקנים).

ב. "לא ירבה לו נשים". **הטעם:** כדי שלא יסור לבבו וישכח את ה'.

ג. "וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד".

ניכר שיש קשר בין שלושת האיסורים: **כסף, זהב ויתר דברים המרחיבים את הדעת – סוסים, נשים – עלולים להביא את המלך לגאווה ולשכחת ה'.**

- מצוות עשה החלות על המלך:

לכתוב לו 2 ספרי תורה (אחד בביתו ואחד עליו) ולקרוא בספר התורה.

גם המטרה של מצוות אלו היא שהמלך לא ישכח את ה' שבחר בו ונתן לו את הכוח לעשות חיל.

- מלך שיקיים את המצוות – מלכותו תאריך ימים ובניו ימלכו אחריו.